

나. (주)캠코씨에스

조치요구서 - 1

통 보

1. 제 목 : 이사회실의 실효성 있는 운영을 위한 내규 정비 필요
2. 대상기관 : (주)캠코씨에스
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코씨에스에서는 「정관」에 따라 이사회를 두고 있는데, 「정관」 제28조~제41조에서 이사회 구성·소집 등 기본적인 사항에 대해 정하고 있고, 「정관」 제37조 제1항에 따르면 회사의 주요 업무사항을 이사회로 결의하도록 하는 등 「정관」에 따라 이사회 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「상법」 제382조~제408조의9 등에서는 주식회사의 운영과 관련하여 이사회 구성, 소집 및 운영방법, 권한 등에 대해 정하고 있고, 주식회사인 (주)캠코씨에스 「정관」 제37조 제1항에 따르면 이사회는 회사 업무의 주요 업무사항을 결의한다고 되어 있으며, (주)캠코씨에스에서는 「정관」에서 정한 사항 등에 대하여 이사회에 의결하여 승인받고 있다.

또한, 이사회는 회사의 업무집행에 관한 사항을 결정하는 기구로서 의사결정 과정에서 합리성 제고, 이사의 업무집행 감독 및 경영감시

기능 확보를 위한 중요 기구이므로 업무별 특성에 따라 「이사회 규정」 등 관련 내규에 이사회 의결을 통해 승인할 대상 업무를 명시하여 대표이사가 승인할 대상과 구분하여 관리함이 합리적인데

모회사인 공사와 타 자회사인 (주)캠코시설관리의 경우 각 회사 「정관」에서 정하고 있는 이사회 관련 기본사항¹⁾ 외에도 별도로 「이사회 규정」을 두고 이사회 의결을 통해 승인받을 대상업무, 이사회의 종류 (정기·임시 등), 개최 시기 등 이사회 운영에 관한 구체적 사항을 정하고 있는 반면, (주)캠코씨에스는 「정관」 외에는 이사회와 관련된 내규를 두고 있지 않다.

따라서, 출자회사인 (주)캠코씨에스의 이사회를 모회사, 타 자회사의 기준에 준하여 실효성 있게 운영하여 의사결정의 합리성 제고, 이사의 업무 집행 감독 및 경영감시 기능을 확보하기 위해서는 「이사회 규정」 등 이사회 운영과 관련된 내규를 신설하여 대표이사와 이사회의 승인 사항을 구분·관리하고, 대표이사의 권리·의무와 관련성이 높은 업무의 경우 이사회 의결로 승인하는 것이 바람직하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 (주)캠코씨에스의 이사회 구성·운영 관련 업무 실태에 대해 (주)캠코시설관리와 비교해 본 바, [표 1]과 같이 (주)캠코시설관리에서는 감사일 현재까지 이사회에 부의된 심의안건 총 34건 중 약 60%인 20건이 규정의 제·개정건인 반면, (주)캠코씨에스의 경우는 부의된 규정 제·개정건이 단 1건도 없어서 이에 대해 점검한 결과

1) 이사회의 구성, 소집 및 결의방법 등은 각 「정관」에서 정하고 있음

[표 1] 자회사별 이사회 운영 현황 비교(2021. 8. 31. 현재)

(단위 : 회, 건)

순번	대상항목	이사회 운영 현황	
		(주)캠코씨에스	(주)캠코시설관리
1	근거규정	「정관」	「정관」, 「이사회 규정」
2	개최회수	3회	16회(정기5회, 임시11회)
3	심의안건수	3건	34건*
4	주요 심의안건	자금 차입(2건), 본점 이전(1건)	규정 제·개정(20건), 대표이사 선임, 지점 설치, 주총 소집 등(14건)

* 연간 자체감사 결과보고 등 보고안건 5건은 제외하였음

감사일 현재(2021. 10월) (주)캠코씨에스 이사회는 대표이사 1인으로 구성되어 있으므로²⁾ [별표 1] “(주)캠코씨에스 규정 제·개정 현황”과 같이 감사대상기간 동안 「임원보수규정」 등 총 20건의 규정 제·개정을 이사회 승인을 받는 대신 대표이사 승인으로 처리한 사실이 있는데

2020. 1. 30. 제정된 「임원보수규정」은 임원의 기본·성과연봉 지급시기 등에 대해 정하는 규정이므로 대표이사의 권리·의무와 관련 있으며³⁾, 같은 해 3. 31. 제정된 「현장직 보수 및 복리후생 규정」의 경우는 같은 규정 제14조에 보수의 인상시기 등에 대한 결정권자를 대표이사로 정하는 내용이 포함되어 있는 등

[표 2], [별표 1]과 같이 대표이사 승인을 통해 제·개정된 전체 규정 20건 중 19건은 대표이사의 권리·의무와 관련된 사항이 포함되거나⁴⁾

2) 「상법」 제383조 제1항 등에 따르면 자본금 총액 10억 원 미만인 (주)캠코씨에스의 경우 이사를 1명으로 할 수 있도록 되어 있음

3) 임원보수 한도 등에 대해서는 2019-제2차 주주총회(2019. 12. 23.), 2021-제1차 주주총회(2021. 3. 31.)에서 승인 받은 후 「임원보수규정」을 제·개정하였음

4) 「임원보수규정」, 「인사규정」, 「위임전결규정」, 「직무규정」 등

회사의 경영관리와 직결되는 사항⁵⁾이므로 이사회를 통한 의사결정의 합리성 제고 및 경영감시 기능 확보를 위해서는 대표이사가 아닌 이사회 승인으로 처리하는 것이 필요함에도

현재 (주)캠코씨에스에서는 규정 제·개정 관련 사항을 이사회 의결 대상으로 정하는 「이사회 규정」 등이 내규화되어 있지 않음에 따라 대표이사의 권리·의무와 관련된 내용을 포함하는 규정 제·개정을 이사회 의결 없이 대표이사가 승인하고 있었다⁶⁾.

[표 2] (주)캠코씨에스 대표이사 권리·의무 관련 규정 제·개정 현황

(단위 : 건)

규정 제·개정건수 (A + B)	대표이사 권리·의무 관련 여부		비 고
	관련 (A)	비관련 (B)	
20건	19건	1건*	세부내역 [별표 1] 참고

* 「감정노동자 보호에 관한 운영규정」의 경우 대표이사의 권한이 아닌 상담사 보호의무 등에 대해 정함

따라서, 향후 (주)캠코씨에스 대표이사의 권리·의무 등과 관련이 있는 규정 제·개정 등의 업무는 이사회 승인을 통해 처리하여 대표이사의 전단적(專斷的) 의사결정 여지를 없애고, 의사결정의 합리성 제고, 대표이사의 업무집행 감독 및 경영감시 기능 확보를 위해서는 이사회 의결·보고 대상 등을 명시하는 「이사회 규정」 등을 제정하여 이사회를 운영할 필요가 있다.⁷⁾

5) 「일반직 보수 및 복리후생 규정」, 「현장직 보수 및 복리후생 규정」, 「임원추천위원회 운영규정」 등

6) (주)캠코씨에스의 이사회를 복수의 이사로 구성하는 방안에 대해서는 사업부서인 경영지원실에 별도 조치요구하였음

7) 예를 들어, 타 자회사인 (주)캠코시설관리 「이사회 규정」 제10조 제1항 제2호에 따르면 중요한 내규의 제정 및 개폐는 이사회에 부의하여 처리하도록 되어 있고, 「내규관리규정」 제2조 제1호에 따르면 규정은 회사의 경영, 조직, 관리 및 업무에 관한 기본적인 사항을

[소관부점 의견] (주)캠코씨에스는 대표이사 승인으로 규정을 제·개정 하였으나 모회사와 사전협의를 충분히 진행하였고, 「임원보수규정」은 주주총회에서 임원보수 한도를 승인 받은 후 제·개정하였다고 하였 으며, 향후 이사회 운영 및 규정 제·개정 관련 사항을 내규화하는 방안을 마련하고 사업부서인 경영지원실과 실효성 있는 이사회 운영 방안에 대해 협의하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

(주)캠코씨에스 대표이사는 대표이사의 권리·의무와 관련된 규정의 제정·개폐 시 이사회 승인을 통해 의사결정의 합리성 및 경영감시 기능을 확보하여 이사회 운영의 실효성을 제고할 수 있도록 「이사회 규정」 등 관련 내규를 신설하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

정하는 규범으로서 이사회가 결의로써 정한 것이라고 되어 있으며, 같은 규정 제12조에 따르면 중요한 규정의 제정·개폐는 이사회 결의로 확정된다고 되어 있음

[별표 1]

(주)캠코씨에스 규정 제·개정 현황(2020. 1. 1.~2021. 7. 31.)

(단위 : 건)

순번	구분	제·개정 규정	대표이사 관련사항	비고 (승인일자)
합 계 : 20건(대표이사 승인으로 확정된 규정)				
1	제정	임원보수규정	대표이사 연봉 등	2020. 1. 30.
2	제정	회계규정	회계업무 위임	2020. 3. 27.
3	제정	현장직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2020. 3. 31.
4	제정	직무규정	임원범위 정의 등	2020. 3. 31.
5	제정	인사규정	인사권한 등	2020. 3. 31.
6	제정	위임전결규정	전결권한 등	2020. 4. 20.
7	개정	인사규정	인사권한 등	2020. 7. 15.
8	제정	공무직등 근로자 운용규정	공무직 근로자 임면 등	2020. 8. 28.
9	개정	직무규정	임원범위 정의 등	2020. 9. 25.
10	제정	일반직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2020. 2. 21.
11	개정	인사규정	인사권한 등	2021. 2. 9.
12	개정	현장직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2021. 3. 4.
13	개정	일반직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2021. 3. 5.
14	개정	임원보수규정	대표이사 연봉 등	2021. 4. 5.
15	개정	직무규정	임원범위 정의 등	2021. 4. 29.
16	개정	인사규정	인사권한 등	2021. 5. 11.
17	제정	감정노동자 보호에 관한 운영규정	상담사 보호의무	2021. 7. 5.
18	개정	인사규정	인사권한 등	2021. 7. 14.
19	개정	일반직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2021. 7. 16.
20	제정	임원추천위원회 운영규정	대표이사 대행 등	2021. 7. 22.